



**البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي
لحقوق الإنسان والشعوب
المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي**

البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

دباجة

نحن، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي:

إذ نجدد التأكيد أن الحق في الحماية الاجتماعية هو حق من حقوق الإنسان؛

وإذ نأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ونشير إليه لاحقاً بالميثاق الأفريقي) ينصّ على إمكانية صياغة بروتوكولات أو اتفاقات خاصة حتى تكون، إن اقتضى الأمر ذلك، تكملةً لأحكام الميثاق الأفريقي؛

وإذ نشير إلى قرار المجلس التنفيذي (XXVII) EX.CL/Dec.876 المعتمد في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا والذي طلب المجلس التنفيذي بموجبه أن تقوم مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بإعداد بروتوكول إضافي يلحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي؛

وإذ نأخذ في الاعتبار أحكام المواد 5 و 16 و 17 و 18 من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، التي تنص على حقوق كل فرد والتزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ضمن المادة الأولى من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، للاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب كما ينص عليها الميثاق واعتماد تدابير تشريعية وغيرها من التدابير للعمل بها؛

وإذ نستحضر أحكام المادتين 60 و 61 من الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب التي تقرّ بالصكوك الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان والممارسات الأفريقية المتسقة مع القواعد الدولية لحقوق الإنسان والشعوب باعتبارها نقاطاً مرجعية مهمة بالنسبة إلى تطبيقه وتفسيره؛

وإذ نضع في الاعتبار المواد 5 و 13 و 16 و 18 و 19 من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، والمواد الثالثة والرابعة والعاشر والثالثة عشرة والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابع والعشرون (III, IV, X, XIII, XXII, XXIII, XXIV) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق المرأة في أفريقيا، و المواد 8 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا، و المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 15 و 16 و 17 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلقة بحقوق كبار السن في أفريقيا، فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، و المواد 3 و 4 و 5 من اتفاقية الاتحاد الأفريقي من أجل حماية ومساعدة الأشخاص النازحين داخليا في أفريقيا، والمادة 5 من اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا، والمادة 2 من الميثاق الأفريقي بشأن السلامة البحرية والأمن البحري والتنمية في أفريقيا (ميثاق لومي) المصادق عليها من الدول الأطراف؛



وإذ نُقِرَ بأحكام المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، والبروتوكول الملحق بالمعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية المتعلق بحرية تنقل الأشخاص، وحق الإقامة والاستقرار، والتطلع 2 من أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 الذي يدعو إلى "قارة متكاملة، ومتمحدة سياسياً، على أساس مُثُل الوحدة الأفريقية ورؤية النهضة الأفريقية"، والمبدأ المتأصل للمواطنة الأفريقية؛

وإذ نأخذ في الاعتبار التطلع 1 من أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي الذي يخطط "لأفريقيا مزدهرة، على أساس النمو الشامل والتنمية الاجتماعية"، ويدعو إلى "مستوى عال من المعيشة، وجودة الحياة والرفاه لجميع المواطنين" ويهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية باعتبارهما مجالاً ذا أولوية؛

وإذ نضع في الاعتبار إعلان تونس الصادر عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بشأن التنمية الاجتماعية (1994)؛ والموقف الأفريقي المشترك بشأن التنمية البشرية والاجتماعية في أفريقيا (1994)؛ ونداء ليفين ستون للعمل (2006)؛ وإطار الاتحاد الأفريقي للسياسات الاجتماعية من أجل أفريقيا (2009)؛ وإعلان ياوندي الثلاثي بشأن تنفيذ الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية (2010)؛ والمبادئ والخطوط التوجيهية المتعلقة بتفسير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (2010)؛ وخطة عمل واجادوجو المنقحة للنهوض بالعمالة وتخفيف حدة الفقر (2014)؛

وبناءً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المادتان 22 و25 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبخاصة المواد 9 و11 و12 واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياريين ولا سيما المواد 26 و27 و32 من اتفاقية حقوق الطفل؛

وفي ضوء معايير الضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية، ولا سيما اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، لعام 1952 (رقم 102) والتوصية المتعلقة بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية على الصعيد الوطني، لعام 2012 (رقم 202)، والتوصية المتعلقة بالانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، 2015 (رقم 204)؛

وإذ ندرك الركائز التي تركز عليها خطة العمل اللائق وهي: استحداث فرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحقوق في العمل، والحوار الاجتماعي؛

وإذ نُسَلِّمُ بفضائل التقاليد والقيم والممارسات الأفريقية المتمثلة في التضامن الاجتماعي والوطني التي ينبغي أن تلهم وتميز توفير الرعاية والدعم الاجتماعيين والمجتمعيين المتبادلين؛

وإذ يساورنا قلقٌ مردّه أن الغالبية العظمى من السكان في أفريقيا ليسوا مشمولين بأحكام الحماية الاجتماعية الرسمية على النحو المناسب؛

اتفقنا على ما يلي:



المادة 1 تعريف

1. لأغراض هذا البروتوكول:
 - أ. "الميثاق الأفريقي" يعني الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛
 - ب. "اللجنة الأفريقية" تعني اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
 - ج. "المحكمة الأفريقية" تعني المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
 - د. "القمة" تعني مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛
 - هـ. "الاتحاد" يعني الاتحاد الأفريقي؛
 - و. "الاقتصاد الأزرق" يعني التنمية الاقتصادية المستدامة للمحيطات التي تستخدم تقنيات مثل التنمية الإقليمية لدمج استخدام البحار والمحيطات والسواحل والبحيرات والأنهار والمياه الجوفية للأغراض الاقتصادية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مصايد الأسماك والتعدين والطاقة وتربية الأحياء المائية والنقل البحري، مع حماية البحار لتحسين الرفاه الاجتماعي؛
 - ز. "المواطن" يعني أي شخص طبيعي يكون، وفقا لقوانين دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، من رعايا تلك الدولة العضو؛
 - ح. "المفوضية" تعني الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي على النحو المنصوص عليه في القانون التأسيسي؛
 - ط. "الأسرة" تعني وحدة تتألف من رجل وامرأة أو نساء، والأشخاص الآخرون الذين يمكن تعريفهم على هذا النحو من خلال القوانين الوطنية للدول الأطراف؛
 - ي. "الفرد" يعني جميع الأشخاص الطبيعيين في الدول الأطراف، بما في ذلك غير المواطنين.
 - ك. "الاقتصاد غير الرسمي" يعني جميع الأنشطة الاقتصادية للعمال والوحدات الاقتصادية التي تكون، من حيث القانون أو الممارسة، غير مغطاة أو غير مغطاة بشكل كاف بالقوانين والسياسات؛
 - ل. "نظام الكفالة" يعني التزاما طوعيا من جانب شخص (كفيل)، وفقا للقانون الوطني للدولة الطرف، بالاضطلاع بمسؤولية حماية طفل وتنشئته ورعايته، بنفس الطريقة التي يقوم بها الوالد لطفله؛
 - م. "الدول الأعضاء" تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي؛



ن. **"حزمة دنيا"** تشير إلى أحكام الحماية الاجتماعية التي تغطي المزايا والخدمات الأساسية وتوفر منها لزيادة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وخلق المزيد من الحيز المالي؛

س. **"المساعدة الاجتماعية"** تعني شكلاً من أشكال الضمان الاجتماعي، الممولة من الإيرادات الحكومية، التي تقدم المساعدة نقداً أو عينا للأشخاص الذين يفتقرون إلى الوسائل الضرورية لإعالة أنفسهم ومُعاليهم. وتشمل أيضاً المدفوعات الممولة من الإيرادات الحكومية المخصصة للفئات المحددة التي تعتبر أن لها احتياجات استثنائية؛

ع. **"الاستحقاقات الاجتماعية"**، تعني المدفوعات الشاملة الممولة من عائدات الحكومة والتي تُمنح لفئات محددة تعتبر ذات احتياجات استثنائية (مثل الأطفال، وكبار السن والمعوقون). وهذه المستحقات غير مرتبطة بالتحقق من مستوى الإمكانات؛

ف. **"التأمين الاجتماعي"** يشير إلى شكل من أشكال الاشتراك في الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية أصحاب الدخل ومُعاليهم من الانخفاض أو الخسارة في الدخل نتيجة للتعرض للمخاطر؛

ص. **"الحماية الاجتماعية"** تشير إلى التدابير العامة والخاصة، أو إلى الإجراءات العامة والخاصة المختلطة الرامية إلى حماية الأفراد من أزمات دورة الحياة التي تحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم، وتشمل جميع أشكال الضمان الاجتماعي والاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى دعم وضمان الحد الأدنى من سبل العيش والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية والرعاية لجميع الناس؛

ق. **"الضمان الاجتماعي"** يشمل مفهوم الحماية الاجتماعية والمساعدة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والإعانات الاجتماعية، والتدابير العامة والخاصة، أو خليط من التدابير العامة والخاصة، التي تهدف إلى حماية الأفراد والأسر من انعدام الأمن في الدخل الناجم عن الحالات الطارئة مثل البطالة، وحوادث العمل، والأمومة، والمرض، واعتلال الصحة، والعجز، والشيخوخة، وإعالة الأطفال، ووفاة أحد أفراد الأسرة؛

ر. **"الدول الأطراف"** تعني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه أو أودعت وثائق التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

المادة 2

المبادئ التوجيهية للحماية الاجتماعية والتزامات الدول بضمان الحق في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في هذا البروتوكول، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان الحوكمة الرشيدة والتنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن تقديم الحماية الاجتماعية؛



2. حماية حقوق الأفراد في الكرامة الإنسانية والحقوق الخاصة للأطفال في البقاء والنمو والحماية مع مراعاة أحكام هذا البروتوكول وكذلك المساواة في المعاملة من حيث الحماية الاجتماعية؛
3. توفير استحقاقات الحماية الاجتماعية؛
4. وضع السياسات والتشريعات والبرامج التي تحسن مستوى حياة الأفراد وتلبي احتياجات الفئات الضعيفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن.
5. ضمان أن تكون الحماية الاجتماعية قائمة على حقوق الإنسان، وتتبع نهج دورة الحياة، وتعالج الضعف وعدم المساواة، وتكون شاملة بحيث لا تترك أحدا وراء الركب.
6. ضمان التقدم المستمر فيما يتعلق بإعمال الحقوق والالتزامات والواجبات الواردة في هذا البروتوكول، واتخاذ خطوات فورية في حدود إمكانياتها.
7. الالتزام بمبدأ عدم التمييز، أي أنه يحق لكل فرد التمتع بالحقوق المعترف بها والمكفولة في هذا البروتوكول دون تمييز من أي نوع كان مثل السن أو الإعاقة أو العرق أو الأصل الاثنى أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
8. ضمان تطبيق أحكام هذا البروتوكول على كل المواطنين والامثال لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية.
9. تطوير نظاما متكاملا وشاملا للحماية الاجتماعية، يشمل:
 - أ. ضمان تغطيةً مجدية من حيث خطط التأمين الاجتماعي وتدابير المساعدة الاجتماعية والخدمات الاجتماعية، من بين أمور أخرى؛
 - ب. الحماية من المخاطر الخاصة والجماعية، بما في ذلك النزاعات السياسية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية؛
 - ج. الحيلولة دون الفقر والحرمان وفقدان سبل العيش؛ وعند الضرورة إعادة دمج الأشخاص، بمن فيهم العاملون في القوى العاملة وفي المجتمع؛
 - د. توفير الحماية الاجتماعية في التشريعات الوطنية من أجل ضمان الولاية المناسبة للحكومة للعمل، وتوضيح وتأكيد حقوق جميع أصحاب المصلحة في الحماية الاجتماعية والتزاماتهم ووظائفهم؛
 - هـ. ينص على الحماية الاجتماعية في التشريعات الوطنية من أجل ضمان ولاية مناسبة للحكومة قصد العمل، ولإيضاح وتأكيد حقوق والتزامات ووظائف جميع أصحاب المصلحة في مجال الحماية الاجتماعية.



المادة 3 الحق في الحماية الاجتماعية والتزامات الدول

1. لكل مواطن الحق في الحماية الاجتماعية.
2. تكون الدول الأطراف ملزمة بضمان توفر الحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إليها، وكفايتها، والقدرة عليها، وشفافيتها.
3. للامتثال للالتزام المنصوص عليه في المادة الفرعية 2، تقوم الدول الأطراف تدريجياً بما يلي:
 - أ. وضع وصيانة وتوسيع مجال إطار تنظيمي ومؤسسي وتنفيذي مناسب لتوفير الحماية الاجتماعية وضمان الحوكمة الرشيدة والديمقراطية لخطط وترتيبات الحماية الاجتماعية؛
 - ب. إنشاء وصيانة نظام للحماية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا البروتوكول؛
 - ج. توفير مجموعة دنيا من الحماية الاجتماعية الأساسية، التي ينبغي أن تغطي الاحتياجات الأساسية للجميع على الأقل؛
 - د. ضمان حق كل مواطن تكون سبل عيشه غير كافية لإعالة نفسه ومُعالِيه في الحصول على مساعدة اجتماعية كافية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة؛
 - هـ. زيادة تغطية الحماية الاجتماعية ورفع نظم الحماية الاجتماعية إلى مستوى أعلى، وفقاً لأحكام هذا البروتوكول ووفقاً لمعدل النمو الاقتصادي والقوانين الوطنية ذات الصلة؛
 - و. تشجيع وتنظيم مشاركة القطاعين الخاص والعام، فيما يتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية وإدارتها.

المادة 4 التأمين الاجتماعي

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. استعراض واعتماد تشريعات تجبر جميع أرباب العمل على تسجيل جميع الموظفين في خطط التأمين الاجتماعي؛
2. وضع خطط للتأمين الصحي تغطي جميع فئات السكان؛
3. وضع تدابير تمكن الجميع، ولا سيما الشباب، من الاستعداد للتقاعد، وتوضيح الحاجة إلى المساهمة في خطط التأمين الاجتماعي؛



4. إجراء استعراضات دورية لاستحقاقات التأمين الاجتماعي لضمان مواكبتها لنسق التضخم والظروف الاقتصادية السائدة؛
5. اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لضمان استفادة الأشخاص من مساهماتهم حتى عندما ينتقلون بين مخططات مماثلة أو إلى بلدان أخرى (إمكانية تحويل المستحقات)؛
6. ضمان حماية استحقاقات التأمين الاجتماعي للأشخاص الذين تغطيهم اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف؛
7. اعتماد تدابير تشريعية وغيرها لضمان تنظيم وإدارة ترتيبات التأمين الاجتماعي على نحو سليم، وحماية أموال التأمين الاجتماعي من سوء الإدارة، وتحريف مسارها لأغراض أخرى، والتقلبات الدورية، وتذبذب الأسواق.

المادة 5

الاقتصادات غير الرسمية والاقتصادات الريفية

من أجل تنظيم وتوفير الحماية الاجتماعية الكافية للقطاعات غير الرسمية والريفية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان مشاركة ممثلي الاقتصاد غير الرسمي والريفي في تصميم ووضع وتنفيذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية؛
2. اعتماد إطار تنظيمي لتعزيز الضمان الاجتماعي الملائم والكافي للعمال غير الرسميين والريفيين، من خلال إدماج هؤلاء العمال في خطط الضمان الاجتماعي العامة المكيفة لتلائم وضع هؤلاء العمال وتوفير أو الاعتراف بالتأمينات الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية المناسبة وآليات التأمين الصغير، وتدابير المساعدة الاجتماعية، وأدوات الادخار الموجهة؛
3. وضع وتنفيذ طرائق للمساهمة في الضمان الاجتماعي، وشروط واستحقاقات التأهل لذلك بما يتلاءم مع وضع العمال غير الرسميين وعمال الأرياف؛
4. ضمان الحصول على مجموعة دنيا من الحماية الاجتماعية للعمال غير الرسميين وعمال الأرياف وأسره؛
5. ضمان إدراج السياق الخاص للمرأة على الوجه المناسب في نظم الحماية الاجتماعية، وخصوصاً توسيع نطاق حماية الأمومة والصحة لتشمل الأمهات العاملات في الاقتصادات غير الرسمية والريفية للتمكين من تحسين التوفيق بين مسؤوليات العمل والأسرة والرعاية؛
6. تسهيل وصول العمال غير الرسميين والريفيين إلى الأسواق وحصولهم على الائتمانات للمحافظة على دعمهم المعيشي وإمكاناتهم المدرة للدخل؛



7. ضمان إضفاء الطابع الرسمي بشكل تدريجي على الاقتصاد غير الرسمي من خلال تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية للمشاريع المستدامة، وتنمية المهارات، والتوسيع التدريجي للعمل والحماية الاجتماعية؛
8. وضع تدابير لحماية الدخل المكتسب من الأنشطة غير الرسمية والريفي وتشجيع العاملين في تلك القطاعات على الانخراط في برامج الحماية الاجتماعية.

المادة 6 البطالة والعمالة الناقصة

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. اعتماد سياسات وتدابير تشريعية استباقية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة من أجل القضاء على الفقر واستيعاب أغلبية القوى العاملة في العمالة المنتجة والأنشطة المُدرّة للدخل؛
2. القيام تدريجيا بتوفير إعانات البطالة لجميع المواطنين، ولا سيما عن طريق اتخاذ خطوات لوضع خطط للتأمين ضد البطالة وفقا للقوانين الوطنية؛
3. اعتماد تدابير لزيادة الاستثمار في التعليم والتدريب، ولا سيما التدريب التقني والمهني، وحفز ودعم مبادرات إيجاد فرص العمل؛
4. اتخاذ تدابير لإشراك الأشخاص القادرين على العمل وهم غير مستخدمين، والنظر، من جلة أمور وضمن إطار هذا المسعى، في مخططات التوظيف العمومية ومخططات ضمان العمالة؛
5. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لتوفير هياكل الدعم وبرامج التدريب وتنمية المهارات المبتكرة التي تراعي الفوارق بين الجنسين، مثل برامج التلمذة المهنية والإرشاد ومحاضرات الأعمال؛
6. توفير هياكل الدعم التي سيتم إنشاؤها لمساعدة منظمي المشاريع في إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوفير تغطية فعالة للحماية الاجتماعية للعمال في هذه المشروعات؛
7. توفير فرص عمل تفضيلية للفئات الضعيفة، ولا سيما الشباب والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقوانين الوطنية؛
8. التخفيض الكبير والتدريجي لمعدل البطالة بين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وزيادة مشاركتهم في العمل بأجر وفقا للقوانين الوطنية؛
9. اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة نقص العمالة لمواءمة الطلب على المهارات مع توفير المهارات وتعزيز الروابط بين التعليم والتدريب على المهارات وسوق العمل؛



10. صياغة استراتيجيات لتعزيز الإنتاجية بوصفها عنصرا أساسيا في الجهود الرامية إلى الحد من العمالة الناقصة والفقر؛
11. ضمان الحماية الكافية من فقدان العمل، بما في ذلك الحماية من الفصل التعسفي و/أو الجائر.

المادة 7

المهاجرون عبر الحدود والنازحون داخليا

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. اعتماد تدابير تشريعية وإدارية وغيرها لضمان حصول مواطنيها المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون، على استحقاقات الحماية الاجتماعية؛
2. اتخاذ تدابير، وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية، لتيسير تنسيق استحقاقات ومنافع الضمان الاجتماعي وقابليتها للتحويل، ولا سيما من خلال اعتماد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف مناسبة تنص على المساواة في المعاملة بين الأفراد من بلدان المنشأ وبلدان المقصد، وتجميع فترات التأمين، والحفاظ على الحقوق والمنافع المكتسبة، وإمكانية نقل الاستحقاقات، والتقاسم التناسبي للمسؤولية المالية، والتعاون المؤسسي، وتجنب الازدواجية الضريبية؛
3. وضع آليات وخدمات ومنتجات مالية فعالة لتيسير تحويلات المهاجرين بتكلفة تكون في متناولهم؛
4. ضمان إدراج الأشخاص النازحين في خطط الحماية الاجتماعية أو التدابير التي تستجيب لاحتياجاتهم وأوضاعهم.

المادة 8

النساء والفتيات

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. إلغاء جميع القوانين والسياسات والأعراف والممارسات التقليدية المضرة التمييزية القائمة على أساس الجنس في نظم الحماية الاجتماعية الخاصة بكل دولة منها، وضمان إدراج الحق الخاص بالنساء والفتيات أيضا في خطط الحماية الاجتماعية التي تطل القطاعات الرسمية وغير الرسمية والقطاعات الريفية؛
2. توفير الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة من النساء والفتيات، بما في ذلك ربّات الأسر، والنساء المنتميات إلى الفئات السكانية المهمشة، وفي الاقتصاد الأزرق وتوفير بيئة ملائمة لأوضاعهن ولاحتياجاتهن البدنية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهن؛
3. اعتماد وتعزيز السياسات التي تكفل قدرة العمال، ولا سيما العاملات، على تحقيق التوازن بين الواجبات المهنية والأسرية؛



4. تعزيز المساواة في الحصول على العمل والمساواة في الأجر مقابل الوظائف ذات القيمة المتساوية، والحماية الاجتماعية؛
5. تقديم المساعدة الاجتماعية للفتيات وحمايتهن من الزواج المبكر وغير ذلك من الممارسات الضارة؛
6. تشجيع توفير نظم الحماية الاجتماعية التي تدعم التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب واستبقاءهن فيها، وتنظيم برامج مخصصة للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة في سن مبكرة؛
7. تقديم المساعدة الفنية والمالية، حسبما ينطبق ذلك، للنساء اللاتي يشرعن في الزراعة وتحسين وصولهن إلى الأرض والقروض، بما في ذلك التمويل الأصغر والتدريب والاستثمار في تمكينهن المالي.
8. توفير الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المعرضات للعنف القائم على أساس نوع الجنس.

المادة 9 الأسرة

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان تقديم المساعدة المناسبة للأسرة، بوصفها وحدة أساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أعضائها وخاصة الأطفال. وينبغي للدول الأعضاء أن تعزز الحماية القانونية، الاقتصادية والاجتماعية للحياة الأسرية؛
2. تمكين الأسرة وتعزيز قدرتها على تمكينها من تلبية احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية من خلال التدخلات المناسبة في مجال الحماية الاجتماعية؛
3. ضمان أن تعكس نظم وبرامج الحماية الاجتماعية واقع وأهمية الأسرة الممتدة، على النحو المتعارف عليه في السياق الوطني؛
4. وضع وإدماج وتنفيذ سياسات وبرامج واستراتيجيات اجتماعية فعالة لتلبية وتغطية الحماية الاجتماعية المطلوبة للأسر التي تواجه أوضاعاً هشة ومتأزمة؛
5. اعتماد تدابير لتعزيز ودعم الرابطة أو الشبكات المجتمعية التي يمكن أن تدعم الأسر في أوقات الحاجة؛
6. توفير إطار لتوسيع نطاق الاستحقاقات الأسرية المناسبة؛
7. تعزيز لم شمل الأسرة.



المادة 10 كبار السن

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. وضع سياسات وتشريعات تكفل حصول كبار السن على معاشات تقاعدية كافية وغير ذلك من أشكال الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التغطية الصحية لفترة ما بعد التقاعد واستحقاقات العجز؛
2. وضع آليات لنقل المساعدة الاجتماعية أو آليات الضمان الاجتماعي من أجل تأمين الدخل للمسنين الذين لم يكن لديهم إمكانية الاشتراك في مخططات التقاعد؛
3. تعزيز العيش المستقل ودعم الرعاية المؤسسية والسكنية والأسرية والمجتمعية والمنزلية للمسنين؛
4. إعداد وتفعيل وتنفيذ السياسات أو الاستراتيجيات الوطنية للرعاية طويلة الأجل، بما في ذلك من خلال آليات التظلم المناسبة والتعويض للمستفيدين من الرعاية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها؛
5. تعزيز السياسات الرامية إلى تشجيع الشيخوخة المنتجة والكرامة وضمان أن العمالة بعد التقاعد لا تنطوي على أي تمييز ضد العمال الأكبر سنا فيما يتعلق بمعايير العمل وشروط العمل ومعدلات الأجور؛
6. الاعتراف بمشاركة المنظمات التي تمثل كبار السن والمجالس الاستشارية الوطنية للمسنين وتشجيعها وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة.

المادة 11 الأطفال والمراهقون والشباب

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مراعية لاحتياجات الأطفال وأن تسهم في إعمال حقهم في التسجيل عند الولادة والجنسية ومستوى معيشي مناسب للتنمية البدنية والعقلية والروحية والمعنوية والاجتماعية للطفل وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة؛
2. توفير خدمات الحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية والعينية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال؛
3. الاعتراف بحق كل طفل في الاستفادة من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية إعالة الطفل حسب الاقتضاء؛
4. اعتماد تدابير لتوفير برامج الحماية الاجتماعية الرامية إلى حماية الأطفال في حالات النزاع، والأيتام، وأطفال الأمهات المسجونات، وغيرهم من الأطفال الضعفاء؛



5. اعتماد تدابير حماية خاصة متعلقة بعمالة الأطفال، بما في ذلك الحد الأدنى لسن الاستخدام، والتنظيم المناسب لساعات وظروف العمالة؛
6. تدابير الدعم الرامية إلى حماية الأطفال المخالفين للقانون وإعادة إدماجهم وتأهيلهم؛
7. الاستثمار في خطط الحماية الاجتماعية التي تسهم في نماء الطفولة المبكرة، بما في ذلك الاهتمام بالتغذية الكافية والصحة الجيدة والسلامة والحماية، وفرص التعلم المبكر وتقديم الرعاية المستجيبة؛
8. وضع تدابير فعالة وتوفير الرعاية المناسبة للأطفال، من بين أمور أخرى عن طريق رعاية الأقارب، والرعاية على أساس نظام الكفالة، وترتيبات الحضانة والتبني وفقا للقوانين الوطنية ذات الصلة؛
9. تيسير توجيه ودعم الأسر التي يعيّلها أطفال؛
10. ضمان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني واتخاذ خطوات واضحة لتوسيع نطاق الحصول على التعليم المجاني إلى ما بعد المرحلة الابتدائية والثانوية، يشمل كطّلك التعليم قبل الابتدائي؛
11. اعتماد تدابير الحماية الاجتماعية التي تسهم في وضع حد لعمل الأطفال، والاستغلال، والإهمال والعنف، وزواج الأطفال، والاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الاتجار بالأطفال، وتجنيّد الأطفال؛
12. ضمان مشاركة الأطفال والشباب في وضع برامج الحماية الاجتماعية.

المادة 12 الأشخاص ذوي الإعاقة

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. اعتماد وتنفيذ تدابير تشريعية وتدابير متعلقة بالسياسات وغيرها من التدابير التي تكفل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يتمتعون بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، فضلا عن الرعاية والدعم؛
2. ضمان أن تحسن برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة إدماجهم الاجتماعي والمهني، بما في ذلك من خلال تدابير مثل التأهيل وإعادة التأهيل والتدريب المهني وإمكانية الوصول إلى ذلك والتنقل، وتوفير الأجهزة والتكنولوجيات المعينة، ووسائل النقل والإسكان، وتنظيم العمل المناسب وبيئة العمل؛
3. ضمان أن تكفل نظم الحماية الاجتماعية المساواة في الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة وتغطيهم وتمكينهم من ترتيبات تيسيرية ومعقولة؛
4. تعميم إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الاجتماعية؛



5. تيسير تقديم المساعدة الشخصية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من عيش مستقل والمشاركة في المجتمع؛
6. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم في تنقيح الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية وتخطيطها وتصميمها؛
7. الشروع في إصلاحات قانونية وسياسية لتعزيز الجمع المناسب والمرن بين الدخل والدعم المتصل بالإعاقة من أجل التمكين الاقتصادي؛
8. توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بوجود برامج للحماية الاجتماعية لضمان مشاركتهم.

المادة 13 الأمومة والأبوة

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان حماية حقوق الإنجاب والأمومة والأبوة وكذلك حقوق الأبوة في جميع برامج الحماية الاجتماعية وفقا للقوانين الوطنية؛
2. توفير تدابير الحماية الاجتماعية التي تحمي المرأة من التمييز والفصل فيما يتعلق بالأمومة، وضمان إجازة أمومة ملائمة ومدفوعة الأجر قبل الولادة وبعدها، لمدة أربعة عشر أسبوعا على الأقل، في القطاعين الخاص والعام؛
3. ضمان تمكين الآباء من تقاسم المسؤوليات في الرعاية قبل الولادة وبعدها، بما في ذلك منح إجازة أبوة مناسبة؛
4. إنشاء وتعزيز الخدمات الصحية والغذائية القائمة قبل الولادة وبعد الولادة، بما في ذلك الاستشفاء للنساء؛
5. ما لم توجد نصوص تقضي بتوفير التغطية والتمويل الشاملين، ضمان تمويل استحقاقات الأمومة والأبوة من خلال التأمين الاجتماعي الإلزامي الذي يدفعه كل من رب العمل والموظفين؛ دون تمييز على أساس نوع الجنس، من خلال المساعدة الاجتماعية أو الاستحقاقات الاجتماعية. ويجب إصدار نصوص مناسبة تقضي باستحقاقات الأمومة تخص حالة العاملات في الاقتصاد غير الرسمي.

المادة 14 الرعاية الصحية، والحماية وإعانات المرض

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. وضع برامج للحماية الاجتماعية تكفل تمتع كل مواطن بالمساواة في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة والميسورة التكلفة والجيدة، بما في ذلك خدمات ومرافق الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة لمستخدمي خدمات الطب النفساني حاليا وسابقا ومستقبلا؛



2. وضع تدابير تشريعية، وتدابير خاصة بالسياسات وغيرها من التدابير لتحقيق التغطية الصحية الشاملة والتمويل، وضمان تغطية كل مواطن بخطط التأمين الصحي؛
3. ضمان أن تكون الرعاية الصحية وقائية وعلاجية وتأهيلية وتشجيعية، وتشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والعالية وتوفير اللوازم الصيدلانية الأساسية؛
4. توفير الرعاية الملطفة والدعم للمرضى في المراحل النهائية من الحياة؛
5. اعتماد تدابير لتنظيم الإعانات النقدية للمرض والعجز؛
6. ضمان الحماية الاجتماعية ذات الصلة لدعم أفقر الأسر في جهودها الرامية إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأوبئة والأزمات؛
7. وضع تدابير خاصة للتصدي لأثر وباء فيروس نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والملاريا والسل وغير ذلك من الأمراض؛
8. اعتماد وتطوير تدابير الحماية الاجتماعية لدعم الناجين من الاغتصاب والعنف الجنسي والتحرش الجنسي؛
9. خفض معدلات الاعتلال ووضع حد للوفيات التي يمكن الوقاية منها والناجمة عن الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية وغيرها من الأوضاع الصحية في أفريقيا؛
10. تسهيل الحصول على خدمات طبية وتأهيلية مجانية الأشخاص ذوي الإعاقة؛
11. تسهيل الحصول على خدمات إزالة السموم المجانية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل، للأشخاص المحتاجين إلى العلاج من إدمان المخدرات والكحول؛
12. وضع إطار تشريعي وإطار للسياسات وإطار مؤسسي لتطوير وتوفير الطب التقليدي المأمون وأشكال الطب الأخرى.

المادة 15

الصحة المهنية والسلامة وإصابات العمل

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. اتخاذ التدابير الرامية إلى تحقيق بيئة عمل مأمونة وآمنة وصحية تدريجياً؛
2. ضمان أن يكون تنظيم السلامة والصحة المهنية على أساس التعاون الذي يشمل جميع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني؛
3. ضمان تغطية جميع العمال بخطط وترتيبات استحقاقات إصابات العمل؛
4. اعتماد تدابير وفقاً لمعايير العمل الدولية لضمان حق العمال في الحصول على خدمات الوقاية من الأمراض والإصابات والكشف وإعادة التأهيل المرتبطة بالعمل بالإضافة إلى



توفير الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن توفير الأمن الوظيفي المعقول بعد المرض والإصابة، كما يحق لهم الحصول على تعويضات معقولة.

المادة 16

استحقاقات الوفاة والورثة

تقوم الدول الأطراف وفقاً لقدراتها وقوانينها الوطنية: بضمان توفير نظم الحماية الاجتماعية في حالة وفاة العائل بحيث تصبح الاستحقاقات غير التمييزية مستحقة الدفع للمستفيدين والمعالين الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك منحة الوفاة، وتكاليف مواعيد الدفن، وشريطة استيفاء الشروط المؤهلة اللازمة، استحقاقات الباقين على قيد الحياة التي ينبغي أن تكون في شكل مدفوعات دورية تهدف إلى إعالة الباقين على قيد الحياة.

المادة 17

الرعاية والدعم في سياقات أخرى

تقوم الدول الأطراف وفقاً لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. اعتماد تدابير الحماية الاجتماعية المتضمنة خدمات رعاية خاصة للأطفال والنساء المعرضين للعنف والاستغلال بجميع أشكاله وخدمات ما بعد الرعاية للسجناء السابقين وكذلك متعاطي المخدرات وتعاطي العقاقير من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع؛
2. العمل على أساس جماعي وفردى من أجل ضمان توفير نظم الحماية الاجتماعية وللتدابير الوقائية الفردية والجماعية المناسبة داخل حدود الدول الأطراف وعبرها، وأن تنص أيضاً على تدابير فعالة للإغاثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار وإعادة الإدماج وإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة؛
3. اعتماد تدابير، على الصعيدين الإقليمي والوطني، لتوفير الوقاية والإغاثة وإعادة التعمير والإصلاح في سياق الأزمات والكوارث الطبيعية؛
4. وضع إطار لتدريب ودعم مقدمي الرعاية؛
5. وضع وتنفيذ إطار عمل لتخطيط وتطوير ودعم القوى العاملة في نظام الخدمة الاجتماعية.

المادة 18

التعليم

تقوم الدول الأطراف وفقاً لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. اعتماد تدابير لتوفير فرص الوصول الحر والمنصف إلى التعليم الشامل الجيد بنسق تدريجي؛



2. دعم حصول الفئات المهمشة، بما في ذلك أفراد الشعوب الأصلية والنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، على تعليم مجاني للكبار؛
3. ضمان نظام للتعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة وتنمية المهارات قائم على التكنولوجيا ويراعي هدف ترشيد متطلبات القبول في مؤسسات التعليم والتدريب واعتماد المؤهلات، والذي يعالج في الوقت نفسه احتياجات التوظيف والتنمية البشرية المستدامة؛
4. حيثما يكون ذلك ملائماً، توفير تعليم شامل مناسب للعمر ومراعي ثقافياً بشأن حقوق الصحة الجنسية والانجابية للمراهقين والشباب ومع إشراك الآباء والمجتمعات المحلية.
5. تشجيع إدخال برامج تدريبية خاصة للمعلمين والمدرسين من الأشخاص ذوي الإعاقة؛
6. إعداد وتنفيذ برامج تمتد وتتوسع لتشمل:
أولاً. التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة؛
ثانياً. الرعاية الصحية الأولية لجميع أطفال المدارس؛
ثالثاً. برامج التغذية المدرسية لجميع أطفال المدارس الابتدائية.
7. ضمان توفير التعليم حول تاريخ أفريقيا مع التركيز على عظمة الماضي وازدهارها كمصدر إلهام للحماية الاجتماعية.

المادة 19 الغذاء والتغذية

- تقوم الدول الأطراف وفقاً لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:
1. توفير برامج الحماية الاجتماعية التي تسهم في تحسين التغذية؛
 2. إنشاء آليات لتطوير واستبقاء القدرات التقنية الكافية في مجال التغذية لتنفيذ برامج التغذية الفعالة؛
 3. دعم برامج الحماية الاجتماعية التي تعزز الإنتاجية الزراعية مثل مخططات إعانات المدخلات ومخططات التأمين على المحاصيل؛
 4. سنّ وتنفيذ تشريعات للمحافظة على الأراضي المخصصة للمحاصيل الغذائية وتشجيع إنتاج المحاصيل المقاومة للجفاف، وحماية الملكية الفكرية في المحاصيل الغذائية التقليدية؛ والزراعة التجارية؛ وتنويع المحاصيل من أجل الأمن الغذائي الطويل الأجل؛ وخدمات التسويق؛
 5. تعزيز إنتاج الأغذية وتخزينها ونقلها وتوافرها وإمكانية الوصول إليها واستخدامها وسلامتها وجودتها؛



6. تحسين إنتاجية صغار المزارعين والماشية من خلال توسيع نطاق الدعم التكنولوجي والإرشاد، ومشاريع الري الصغيرة، وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، والبنية التحتية الريفية، والقروض، والإعانات والإعفاء من الضرائب؛
7. تقديم الدعم للمزارعات وتحسين فرص حصولهن على القروض، بما في ذلك التمويل الصغير، والاستثمار في التدريب لضمان تمكينهن، بما في ذلك الإلمام بالأمر المالية؛
8. تعزيز نشر المعلومات الغذائية والتغذية بما في ذلك المعلومات عن الأغذية المعدلة وراثيا من خلال أنشطة التعليم والاتصال بمشاركة الجمهور.

المادة 20

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

تقوم الدول الأطراف وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. ضمان الوصول الشامل والميسور التكلفة والموثوق به إلى مياه الشرب النظيفة والمأمونة بطريقة مستدامة؛
2. إنشاء نظم لإدارة المياه تتسم بالكفاءة والفعالية؛
3. وضع تدابير لضمان الصرف الصحي والنظافة الصحية الكافيين والشاملين في جميع المساكن البشرية.

المادة 21

الإسكان والمأوى والممتلكات

تقوم الدول الأطراف وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. تيسير تدابير الحماية الاجتماعية التي تسهم في القدرة على تحمل تكاليف السكن والمأوى الملائمين والشاملين والحصول عليهما؛
2. اتخاذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات اللازمة لحظر عمليات الإخلاء التي لا تتفق مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الأطراف؛
3. ضمان حماية حقوق أي شخص في الملكية؛
4. ضمان إتاحة سبل الانتصاف القانونية الملائمة والفعالة المناسبة لأي شخص انتهكت حقوقه الخاصة بالممتلكات.



المادة 22 البيئة وتغير المناخ

تقوم الدول الأطراف وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. دعم التدابير الرامية إلى التخفيف من آثار تغير المناخ وتدهور الوضع البيئي من خلال خطط الحماية الاجتماعية؛
2. تعزيز الاستثمارات في مبادرات بناء القدرة على الصمود، بما في ذلك الحماية الاجتماعية للعمال الريفيين وغيرهم من الفئات الاجتماعية الضعيفة، فضلا عن النظم الإيكولوجية الهشة، بما في ذلك الاقتصاد الأزرق؛
3. دعم المبادرات الرامية إلى زراعة محاصيل تتكيف مع تغير المناخ من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

المادة 23 الحوكمة وإدارة نظم الحماية الاجتماعية الوطنية

تقوم الدول الأطراف وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. اتخاذ خطوات لإدراج أحكام في دساتيرها وقوانينها الوطنية الأخرى، وفقا لهذا البروتوكول، لضمان توفير إطار ملائم للحماية الاجتماعية؛
2. ضمان حوكمة شاملة وديمقراطية لمؤسسات الحماية الاجتماعية؛
3. تحسين إدارة وتنسيق الحماية الاجتماعية على كل المستويات من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب، بما في ذلك إنشاء سجلات اجتماعية وغيرها من نظم وأطر المعلومات المتعلقة بإدارة الحماية الاجتماعية؛
4. تعزيز القدرات التقنية والهيكلية والمؤسسية للوزارات المسؤولة عن الحماية الاجتماعية؛
5. إنشاء هياكل حوكمة سليمة لجميع برامج الحماية الاجتماعية، على الصعيدين المحلي والوطني، حسب الاقتضاء، لضمان حماية المنتفعين بها؛
6. وضع الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة للاستثمار السليم ومراجعة الحسابات وإدارة المخاطر؛
7. وضع آليات لضمان كفاءة وفعالية نظم تقديم الخدمات والدفع؛
8. ضمان المشاركة النشطة لجميع أصحاب المصلحة في صياغة سياسات الحماية الاجتماعية وتصميم البرامج وتنفيذها ورصدها وتقييم أثرها.



المادة 24 التمويل

تقوم الدول الأطراف وفقا لقدراتها وقوانينها الوطنية بما يلي:

1. إجراء تقييمات دورية لضمان التمويل الكافي لنظم الحماية الاجتماعية من خلال التمويل المحلي عن طريق تخصيص بنود محددة وشفافة في الميزانية مع مراعاة قدرات مختلف المجموعات على الاشتراكات؛
2. وضع وتفعيل خطط وطنية محددة التكاليف للحماية الاجتماعية لضمان توفير الخدمات والاستحقاقات، بما في ذلك القوة العاملة؛
3. وضع استراتيجيات مرنة الجدوى وتقدير التكاليف والتمويل المستدام، تجمع بين طرائق التمويل القائم على الاشتراكات وغير القائم على الاشتراكات للبرامج المحددة وطنيا، لضمان التمويل الكافي لبرامج الحماية الاجتماعية؛
4. التزام بالقيام تدريجيا بتخصيص نسبة مئوية دنيا من الموارد العامة للإنفاق على الحماية الاجتماعية، ولا سيما النفقات التي تكفل حصول الجميع على الخدمات؛
5. ضمان تنسيق وتعزيز دعم الشركاء الإنمائيين للتمويل المستدام المخصص للحماية الاجتماعية؛
6. اتخاذ تدابير لتجنب الإفراط في التكاليف الإدارية، ومنع الاحتيال، والتدفقات المالية غير المشروعة، والتهرب الضريبي، وعدم دفع الاشتراكات، وإساءة استخدام أموال الحماية الاجتماعية.

المادة 25 إدارة البيانات

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. اعتماد وتنفيذ آليات لجمع بيانات وإحصاءات ومؤشرات الحماية الاجتماعية المصنفة وتحليلها وتجميعها ونشرها، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحاجة إلى حماية البيانات وحقوق الأفراد في الخصوصية؛
2. ضمان أن تكون المعلومات/البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية مصنفة على النحو المناسب (بالإشارة أيضا إلى الجنس والعمر والإعاقة والوضع القانوني للهجرة)، وجمعها والإبلاغ عنها لتيسير التخطيط والتنفيذ.



المادة 26

آليات التظلم والطعن

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان أن يكون لكل مقدم شكوى الحق في رفع تظلم إلى المؤسسة التي اتخذت القرار الذي أثر على مقدم الشكوى، والحق في الاستئناف أمام مؤسسة مستقلة فيما يتعلق بأي انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في هذا البروتوكول إذا كان غير راض بنتائج الشكوى.
2. وضع وتنفيذ آليات للشكاوى والطعون تستوعب كلا من الشكاوى الفردية والجماعية، في كل برامج الحماية الاجتماعية؛
3. ضمان أن توفر آليات التظلم والطعن ضمانات إجرائية لعقد جلسة استماع عادلة، وأن تكون محايدة وشفافة وفعالة وبسيطة وسريعة وميسرة وغير مكلفة، وأن تُستكمل في حدود زمنية معقولة، وأن تضمن للأطراف المتضررة تقييم الأداء في الوقت المناسب؛
4. ضمان الوصول إلى المراجعة الداخلية، والمؤسسات القضائية المستقلة التي لها سلطة البت في منازعات الحماية الاجتماعية في نهاية المطاف؛
5. ضمان استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛
6. ضمان أن تكون القرارات النهائية للمنازعات ملزمة وكذلك الامتثال لها؛
7. ضمان توفير المساعدة القانونية لأي شخص انتهكت حقوقه.

المادة 27

الواجبات

يتحمل الأفراد مسؤوليات تجاه أسرهم ومجتمعاتهم المحلية والمجتمع الأوسع والدولة. وفي هذا الصدد، تقوم الأطراف بما يلي:

1. المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية المصممة لحمايتهم وأسَرهم من المخاطر؛
2. استخدام المنافع المستمدة من هذا البروتوكول بطريقة مسؤولة؛
3. توفير الدعم والحماية لأفراد الأسرة على النحو الذي يقتضيه النظام القانوني لأي دولة طرف.



المادة 28 التنفيذ والرصد

تقوم الدول الأطراف بما يلي:

1. ضمان تنفيذ هذا البروتوكول، والإشارة، في تقاريره الدورية المقدمة إلى اللجنة الأفريقية وفقاً للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، إلى التدابير التشريعية وغيرها من الإجراءات المتخذة من أجل الأعمال الكامل لحقوق معترف بها في هذا البروتوكول؛
2. إنشاء أو تعيين آليات وطنية، بما في ذلك المؤسسات الوطنية المستقلة، لرصد أعمال الحقوق التي ينص عليها هذا البروتوكول؛
3. رصد واستعراض مدى استيعاب برامج الحماية الاجتماعية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتصميمها وأثرها.

المادة 29 التفسير

1. تنتظر المفوضية الأفريقية في مسائل التفسير الناشئة عن تنفيذ هذا البروتوكول.
2. تختص المحكمة الأفريقية بمسائل تفسير وتطبيق هذا البروتوكول فقط بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

المادة 30 تعميم البروتوكول

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لضمان تعميم هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن وفقاً للقوانين الوطنية ذات الصلة.

المادة 31 شرط حماية الحقوق

1. لا يفسر أي حكم في هذا البروتوكول على أنه يخالف المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة بأعمال حقوق الأشخاص المشمولين بهذا البروتوكول؛
2. في حالة وجود تناقضاً ظاهرياً بين أحكام هذا البروتوكول، يُرجّح التفسير الذي يخدم حقوق المواطنين ويحمي مصالحهم المشروعة.

المادة 32 التوقيع والتصديق والانضمام

1. يعرض هذا البروتوكول على الدول الأعضاء لتوقيعه والتصديق عليه والانضمام إليه.



2. تودع صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه لدى رئيس المفوضية الذي يُخطر كل الدول الأعضاء بتاريخ إيداع صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 33 الدخول حيز التنفيذ

1. يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع صك المصادقة أو الانضمام الخامس عشر (15) من جانب دولة طرف؛
2. يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإخطار كل الدول الأعضاء بدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ؛
3. بالنسبة لأي دولة طرف تصادق أو تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيز التنفيذ، يبدأ سريان البروتوكول على تلك الدولة في تاريخ إيداع صك مصادقتها أو انضمامها.

المادة 34 التحفظات

1. يجوز للدولة الطرف، عند التصديق أو الانضمام على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه، أن تقدم تحفظا كتابيا بشأن أي من أحكام هذا البروتوكول؛
2. ينبغي ألا تتنافى التحفظات مع موضوع هذا البروتوكول؛
3. يجوز سحب التحفظ في أي وقت، ما لم ينص على خلاف ذلك؛
4. يجب أن يقدم سحب التحفظ كتابةً إلى رئيس المفوضية الذي يخطر الدول الأطراف الأخرى بالانسحاب وفقا لذلك.

المادة 35 جهة الإيداع

- يودع هذا البروتوكول لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بإحالة نسخة منه مصدق على صحتها إلى حكومة كل دولة عضو.

المادة 36 التسجيل

- يقوم رئيس المفوضية، عند بدء سريان هذا البروتوكول، بتسجيله لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.



المادة 37 الانسحاب

1. يجوز لأي دولة طرف، في أي وقت بعد ثلاث (3) سنوات من تاريخ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، أن تنسحب منه، في أي وقت، بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع؛
2. يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة (1) من تلقي الوديع للإخطار، أو في أي تاريخ لاحق يُحدد في الإخطار؛
3. لا يمس الانسحاب أي التزام تكون الدولة الطرف المنسحبة قد تعهدت به قبل انسحابها.

المادة 38 تعديل البروتوكول أو مراجعته

1. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم مقترحاً أو مقترحات لتعديل هذا البروتوكول أو تنقيحه. ويعتمد مؤتمر القمة هذا المقترح أو المقترحات؛
2. تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو التنقيح ضمن وثيقة كتابية إلى رئيس المفوضية الذي يحيل هذه المقترحات إلى مؤتمر القمة قبل انعقاد الاجتماع الذي ينظر فيها لاعتمادها بسنة (6) أشهر على الأقل؛
3. تُعتمد التعديلات أو التنقيحات بتوافق الآراء أو، إذا لم يتسَّ ذلك، بأغلبية الثلثين؛
4. يبدأ نفاذ التعديل أو التنقيح وفقاً للإجراءات المبينة في المادة 33 و34 من هذا البروتوكول.

المادة 39 النصوص ذات الحُجبة

- صيغ هذا البروتوكول في خمسة (5) نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية، وتكون للنصوص الخمسة (5) ذات الحُجبة.
- وإثباتاً لما تقدّم، قام الموقعون أدناه، المُفوضون وفق الأصول لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
- اعتمدته الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد التي عقدت في اديس ابابا (أثيوبيا)، بتاريخ السادس من شهر فبراير عام 2022

